

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलीय अधिकारिता
दीवानी अपील सं. 8329/2011

भारत संघ

....अपीलार्थी

बनाम

भारतीय नौसेना सिविलियन
डिजाइन ऑफिसर्स एसोसिएशन

...प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., बेला एम. त्रिवेदी

1. वर्तमान अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता-भारत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रि.या.(सि.)सं. 2008 का 1006, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था और केंद्रीय आदेशिक न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप

में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित मूल आवेदन सं. 2006 का 2228 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी।

2. प्रत्यर्थी-भारतीय नौसेना नागरिक डिजाइन अधिकारी संघ ने न्यायाधीकरण के समक्ष मूल प्रतिवेदन संख्या 2223/2006 दायर करने के माध्यम से अपीलकर्ता के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सिविलियन तकनीकी अधिकारी (डिजाइन) को दी गई अनुमति के अनुसार जूनियर डिजाइन अधिकारियों को 7500-12000 रुपये का वेतनमान देने के लिए उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थी-संघ के मामले के अनुसार, भारतीय नौसेना में डिजाइन अधिकारियों का कैडर वर्ष 1965 में नौसेना डॉकयार्ड, प्रशिक्षण, प्रतिष्ठानों, नौसेना डिजाइन निदेशालय और नौसेना मुख्यालय के अन्य तकनीकी निदेशालयों के लिए विशिष्ट कार्यों के संबंध में नौसेना की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। नौसेना में ड्राइंग स्टाफ निर्माण, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और आयुध जैसे विविध विषयों से संबंधित थे। जहां तक निर्माण, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग विषयों का संबंध था, समूह 'ख' के राजपत्रित पदों को कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (जेडीओ) के रूप में नामित किया गया था, और आयुध विषयों के

लिए, समूह 'बी' राजपत्रित पदों को असैनिक तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) (डिजाइन) के रूप में नामित किया गया था। एसआरओ 367 दिनांक 08-12-1996 द्वारा अधिसूचित जेडीओ को शासित करने वाले भर्ती नियमों को एसआरओ 246 दिनांक 21-11-2002 द्वारा संशोधित किया गया था। सीटीओ (डिजाइन) के पद के लिए भर्ती नियम एसआरओ 132 दिनांक 12.05.1982 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

3. प्रत्यर्थी-संघ के आगे के मामले के अनुसार, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग तक, सभी विषयों और सभी ग्रेड के सभी वेतनमान समान थे, हालांकि, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद , सीटीओ के लिए 7500-12000 रुपये का वेतनमान तय किया गया था, जबकि जेडीओ के लिए 7450-11500 रुपये का वेतनमान तय किया गया था। चूंकि फीडर कैडर के वेतनमान सभी विषयों में समान रहे थे, इसलिए प्रत्यर्थी-संघ ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सीटीओ (डिजाइन) को अनुमति के अनुसार जेडीओ को 7500-12000 रुपये का संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता को अभ्यावेदन दिया था। वित्त मंत्रालय ने वेतनमान के उन्नयन के लिए प्रतिवादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, प्रत्यर्थी-संघ ने न्यायाधिकरण के समक्ष 2003 का मूल आवेदन संख्या

1730 दायर किया था। न्यायाधिकरण ने दिनांक 01.11.2004 के आदेश के तहत उक्त मूल आवेदन का निपटारा कर दिया जिसमें अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह सीटीओ के साथ जेडीओ के वेतनमान की समानता पर विचार करके उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करे और एक विस्तृत मौखिक आदेश पारित करे।

4. वित्त मंत्रालय ने प्रत्यर्थी-संघ के उक्त अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया, हालांकि, 07.04.2006 को एक मौखिक आदेश द्वारा इसे फिर से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रत्यर्थी-संघ ने न्यायाधिकरण के समक्ष 2006 के मूल प्रतिवेदन संख्या 2228 को प्राथमिकता दी थी, जिसे दिनांक 08.06.2007 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता-भारत सरकार द्वारा पारित दिनांक 07.04.2006 के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह जेडीओ को सीटीओ (डिजाइन) के समूह 'बी' राजपत्रित पदों के बराबर 7500-12000 रुपये का वेतनमान उसी तारीख से प्रदान करे, जिस तारीख से यह समूह 'बी' राजपत्रित पदों को सभी परिणामी लाभों के साथ दिया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट

अपीलकर्ता ने 2008 के रि.या.(सि.) संख्या 1006 दायर किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया था।

5. मुख्य प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष आता है वह यह है कि क्या अधिकरण और उच्च न्यायालय का जेडीओ के पदों को सीटीओ के समान मानना, और जेडीओ के वेतनमानों को सीटीओ के समकक्ष निर्धारित करना न्यायोचित था, इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रेणी में तय की गई कानूनी स्थिति की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए कि न्यायालयों को जेडीओ की प्रकृति के मूल्यांकन के जटिल मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, और वेतनमानों को तय करने के लिए, जो कार्य अन्यथा वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा सबसे अच्छा किया जाता है।

6. अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बाला सुब्रमण्यम ने वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.04.2006 के निर्णय पर अत्यधिक भरोसा करते हुए निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

(i) जे. डी. ओ. और सी. टी. ओ. के पद नियमों के दो अलग-अलग विधि द्वारा शासित होते हैं। तदनुसार, योग्यताएँ सीटीओ

के मामले में भर्ती/पदोन्नति के लिए अर्हताएं जेडीओ की तुलना में अधिक हैं;

(ii) सीटीओ के मामले में परीक्षा अवधि उससे अधिक लंबी है।

(iii) सीटीओ के पदों से जुड़े कर्तव्य और जिम्मेदारियां अधिक कठिन, विविध और चुनौतीपूर्ण हैं।

(iv) सीटीओ का पद 7500-12000 रुपये के संशोधित वेतनमान में आर एंड डी जैसे अन्य धाराओं में भी मौजूद है। इन पदों को 7450- 11500 रुपये का निम्न वेतनमान नहीं दिया जा सका, क्योंकि उक्त वेतनमान में फोरमैन का स्रोत पद मौजूद है।

(v) चूंकि नौसेना आयुध निरीक्षण संगठनों के भीतर विभिन्न धाराओं में सीटीओ के पद पहले से ही 7500-12000 रुपये के उच्च वेतनमान में थे, इसलिए सीटीओ (डिजाइन) के लिए भी समान वेतनमान बढ़ाया जाना था, जबकि जेडीओ के पद के मामले में ऐसी कोई आपात स्थिति मौजूद नहीं थी।

(vi) जेडीओ और सीटीओ के पदों के लिए वेतनमान पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर तय किए गए थे, और इसलिए न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करने और जेडीओ के वेतनमान को सीटीओ (डिजाइन) के बराबर रखने में गंभीर त्रुटि की थी।

7. श्री आर .बाला सुब्रमण्यम ने विभिन्न सीपीसी में सीटीओ और जेडीओ के प्रचार पदानुक्रम को दर्शाने वाले चार्ट को भी रिकॉर्ड पर रखा है

विभिन्न सी.पी.सी. में सी.टी.ओ. और जे.डी.ओ. का प्रचार पदानुक्रम

क्र.सं.	जे. डी. ओ. का प्रचारात्मक पदानुक्रम	सीटीओ (डिजाइन) का प्रचार पदानुक्रम	वेतनमान			
			चौथा सी. पी. सी	पाँचवाँ सी. पी. सी.	छठा सी. पी. सी.	सातवाँ सीपी सी
1.	मुख्य डिजाइन अधिकारी-I	-	-	14500-18300	37400-67000, जीपी-8700	एल-13
2.	मुख्य डिजाइन अधिकारी	प्रधानाचार्य तकनीकी अधिकारी (डी) *	3700-5000	12000-16500	15600-39100, जीपी-7600	एल-12
3.	वरिष्ठ डिजाइन अधिकारी जीडी-I	सीनियर तकनीकी अधिकारी (डी)	3000-4500	10000-15200	15600-39100, जीपी-6600	एल-11
4.	वरिष्ठ डिजाइन अधिकारी जी. डी.-II	-	2200-4000	8000-13500	15600-39100,	एल-10

					जीपी-5400	
5.	-	असैनिक तकनीकी अधिकारी (डी)	2000- 3500 (2500- तक उन्नत) पांचवाँ स्थान पर 4000 सीपीसी)	7500- 12000	9300- 34800, जीपी-4800	एल-8
6.	कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी	-	2000- 3500 (2375 तक उन्नत) पांचवें में 3500 सीपीसी)	7450- 11500	9300- 34800, जीपी-4600	एल-7
7.	चीफ डी' मैन	चीफ डी' मैन	2000- 3200	6500- 10500	9300- 34800, जीपी-4600	एल-7
8.	वरिष्ठ डी' मैन	सीनियर डी' मैन	1400- 2300	5000- 8000	9300- 34800,	एल-6

					जीपी-4200	
9.	डी' मैन	डी' मैन #	1200- 2040	4000- 6000	5200- 20200, जीपी-2400	एल-4

- * 29 अक्टूबर 2020 को कैडर पुनर्गठन में पीटीओ डी (का नया ग्रेड बनाया गया।
- # 29 अक्टूबर 2020 को प्रतिबंधित कैडर में एनएआई कैडर में डी'मैन के पदों को समाप्त कर दिया गया है।
- कैडर में ग्रेड/पद मौजूद नहीं हैं।

8. प्रत्यर्थी-संघ की ओर से प्रतिपक्षी विद्वत् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं-

- (i) पांचवें वेतन आयोग ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि शुरू से ही, जेडीओ और सीटीओ (डिजाइन) के पदों पर समान वेतनमान थे, क्योंकि उनके पास समान कर्तव्य और जिम्मेदारियां थीं।
- (ii) वरिष्ठ फोरमैन के पद को 7450-11500 रुपये का वेतनमान दिया गया था, जो जेडीओ को दिया गया वेतनमान था, हालांकि जेडीओ को अपने कर्तव्यों के दौरान चीफ ड्राफ्ट्समैन और सीनियर फोरमैन के काम की निगरानी करनी थी। हालांकि अपने कर्तव्यों के दौरान जेडीओ को चीफ ड्राफ्ट्समैन और सीनियर फोरमैन के काम की निगरानी करनी थी।
- (iii) विभाग ने स्वयं संयुक्त निदेशक द्वारा दर्ज दिनांक 16-02-2005 के एक नोट को प्रस्तुत करके जेडीओ के मामले का पुरजोर समर्थन किया था,

जिसमें जेडीओ के वेतनमान के उन्नयन और उन्हें सीटीओ (डिजाइन) के समकक्ष रखने की सिफारिश की गई थी।

(iv) चौथे वेतन आयोग तक, दोनों पदों पर समान वेतनमान था ।

(v) यदि जेडीओ के वेतनमान को अपग्रेड किया जाता तो कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ईएमई, एमईएस और वायु सेना आदि जैसे अन्य संगठनों में जेडीओ का पद मौजूद नहीं था। और वित्तीय प्रभाव भी बहुत बड़े नहीं थे।

(vi) सीटीओ (डिजाइन) के लिए भर्ती नियमों और जेडीओ के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक योग्यताएं भी कमोबेश समान थीं और दोनों कैडर में पदोन्नति के अवसर भी समान थे।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर ध्यान देने से पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि पदों के वर्गीकरण और वेतनमान के निर्धारण के मामले में उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अब अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में यह लगातार कहा गया है कि पदों का समीकरण और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जिसे एक विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ देना सबसे अच्छा है जब तक कि ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सामग्री न हो कि किसी दिए गए पद के लिए वेतनमान तय करते समय एक गंभीर त्रुटि हुई थी और अन्याय को दूर करने के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक था।

10. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम. जे.पी. चौरसिया और अन्य, इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीठ सचिव खंड अधिकारियों के लिए स्वीकार्य वेतनमान के हकदार थे और क्या पीठ सचिवों के कैडर में अलग-अलग वेतनमान के साथ दो श्रेणियों का निर्माण जो समान और समरूप काम कर रहे थे, "समान काम के लिए समान वेतन" के अधिकार का उल्लंघन था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"18. अनुभाग अधिकारियों के लिए स्वीकार्य वेतनमान की पात्रता के संबंध में पहला प्रश्न हमें अधिक समय तक नहीं रोकेगा। सवाल का जवाब कई कारकों पर निर्भर करता है। यह केवल कार्य की प्रकृति या पीठ सचिवों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। मुख्य रूप से इसके लिए अन्य बातों के अलावा, संबंधित पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। अक्सर दो पदों के कार्य समान या समरूप प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन में डिग्री में अंतर हो सकता है। काम की मात्रा समान हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है जिसे इच्छुक पक्षों के शपथ-पत्रों में दिए गए कथनों पर भरोसा करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पदों का समीकरण या वेतन का समीकरण कार्यकारी सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसका निर्धारण वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया

जाना चाहिए। वे पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश होंगे। यदि किसी आयोग या समिति द्वारा ऐसा कोई निर्धारण किया जाता है, तो न्यायालय को सामान्य रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए। न्यायालय को इस तरह की समानता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि यह बाहरी विचार के साथ किया गया था।"

11. **भारत संघ और अन्य बनाम माखन चंद्र राय** में इस न्यायालय ने पूर्व-वर्णित अनुपात का पालन किया। फिर, **सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य** मामले में, पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा के उप-पंजीकारों के इस आधार पर कि उप-पंजीकारों को राजपत्रित दर्जा प्रदान किया गया था, मुन्सिफ के साथ वेतनमान में समानता का दावा करने के दावे की इस न्यायालय द्वारा जांच की गई। इसे पैरा 12 में विस्तृत रूप से निम्नानुसार देखा गया था:-

"12. हम उस मामले के कानून का खंडन करना आवश्यक नहीं समझते हैं जिस पर अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी गई है क्योंकि यह सुनियोजित तरह से तय किया गया है कि पदों का समीकरण और वेतनमान का निर्धारण कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य है न कि अधिकार क्षेत्र का और इसलिए, आम तौर पर न्यायालयी नौकरी के मूल्यांकन का कार्य नहीं करेंगी जो आम तौर पर

वेतन आयोग आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और पीड़ित कर्मचारियों के पास कोई उपाय नहीं है यदि उनके साथ मनमाना राज्य कार्रवाई या निष्क्रियता द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। न्यायालयों को हालाँकि, यह महसूस करना चाहिए कि नौकरी का मूल्यांकन एक कठिन और समय लेने वाला कार्य है, जिसे आवश्यक विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की सहायता वाले विशेषज्ञ निकायों को भी कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक डेटा और पैमाने की कमी के कारण कभी-कभी करना मुश्किल हो जाता है। इससे नौकरी जिज्ञासुओं की बदलती प्रकृति के कारण बाहरी तुलनाओं और आंतरिक सापेक्षताओं का निरंतर अध्ययन करने की मांग होगी। नौकरी के मूल्यांकन के लिए जिन कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है, उनमें शामिल हो सकते हैं (i) उनके विभाग का कार्य कार्यक्रम (ii) उनसे अपेक्षित योगदान की प्रकृति (iii) अपने विविध कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही की सीमा (iv) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उन पर उपलब्ध या लगाई गई स्वतंत्रताओं/सीमाओं की सीमा और प्रकृति (v) उनमें निहित शक्तियों की सीमा (vi) अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए वरिष्ठों पर उनकी निर्भरता की सीमा (vii) अन्य विभागों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता आदि। हमने सेवा के इतिहास और

वेतनमान की कुल संख्या को उचित संख्या तक कम करने के लिए विभिन्न निकायों के प्रयासों का भी उल्लेख किया है। वेतनमान की संख्या में इस तरह की कमी एक सामान्य पैमाने में तुलनीय नौकरी रूपरेखा वाले विभिन्न पदों को रखकर पदों की व्यापक बैंडिंग का सहारा लेकर हासिल की जानी चाहिए। वेतनमानों की संख्या में पर्याप्त कमी से अनिवार्य रूप से पदों और श्रेणियों को जोड़ा जाना चाहिए जो पहले अलग और असमान थे। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए देखभाल किया जाना चाहिए कि वेतन संरचना के इस तरह के युक्तिकरण से विसंगतियां न हों। आम तौर पर एक वेतन संरचना कई कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जाती है, (i) भर्ती की विधि, (ii) जिस स्तर पर भर्ती की जाती है, (iii) किसी दिए गए कैडर में सेवा का पदानुक्रम, (iv) आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, (v) पदोन्नति के अवसर, (vi) कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति, समान कार्यों के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सापेक्षताएँ, सार्वजनिक लेन-देन, (ix) संतुष्टि स्तर, (x) नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता, आदि। हमने इन मामलों का कुछ विस्तार से उल्लेख केवल इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि वेतन संरचना विकसित करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और पदानुक्रमित व्यवस्थाओं, पदोन्नति के अवसरों आदि को ध्यान में रखते हुए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सापेक्षताओं को सावधानीपूर्वक संतुलित

किया जाना चाहिए। इस तरह के सावधानीपूर्वक विकसित वेतन ढांचे को आमतौर पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह संतुलन को बिगाड़ सकता है और अन्य कैडरों में भी परिहार्य लहर पैदा कर सकता है। संभवतः यही कारण है कि द्वितीय (राज्य) वेतन आयोग को उप-रजिस्ट्रारों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि की पुरजोर सिफारिश करने वाले न्यायिक सचिव को तीसरे (राज्य) वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनके समक्ष पंजीकरण सेवा द्वारा की गई मांग को स्वीकार करना मुश्किल लगा। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पदों का समीकरण और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है, जिसे एक विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ देना सबसे अच्छा है जब तक कि इस ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सामग्री न हो कि किसी दिए गए पद के लिए वेतनमान तय करते समय एक गंभीर त्रुटि हुई थी और अन्याय को दूर करने के लिए अदालत का हस्तक्षेप बिल्कुल आवश्यक है”

12. **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चरणजीत सिंह और अन्य** में, एक संदर्भित मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत था, और इस प्रकार टिप्पणी की:-

"19 प्राधिकारियों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि जसमेर सिंह के मामलों में प्राधिकारी [(1996) 11 एससीसी 77: 1997 एससीसी (एल एंड एस) 210: एआईआर 1997 एससी 1788: (1997) 2 एलएलजे 667], तिलक राज [(2003) 6 एससीसी 123: 2003 एससीसी (एल एंड एस) 828], उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय [(2003) 5 एससीसी 188: 2003 एससीसी (एल एंड एस) 645: (2003) 2 एलएलजे 968] और तरूण के. रॉय [(2004) 1 एससीसी 347: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 225] ने उचित कानून बनाया। निस्संदेह, "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है और इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। लेकिन समान मूल्य के समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत का हर मामले में कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है। अनुच्छेद 14 भर्ती किए गए और एक साथ समूहीकृत किए गए व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, बजाय उन लोगों के जिन्हें छोड़ दिया गया था। निःसंदेह, गुणों या विशेषताओं का प्राप्त की जाने वाली वस्तु से उचित संबंध होना चाहिए। सेवा मामलों में, प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वेतन के प्रयोजनों के लिए योग्यता या अनुभव वर्गीकरण का उचित आधार हो सकता है। पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण ठहराव या परिणामी निराशा से बचने के

लिए उच्च वेतनमान भी वेतन भेदभाव का एक स्वीकार्य कारण है। कुछ मामलों में, यह तथ्य कि व्यक्ति भर्ती की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, स्वयं ही फर्क ला सकता है। यदि शैक्षिक योग्यताएँ भिन्न हैं, तो भी सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। भले ही व्यक्ति एक ही काम करते हों, उनके काम की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। जहां वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर चयन समिति द्वारा व्यक्तियों का चयन किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को दिए गए उच्च वेतनमान को चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिनका मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। शैक्षिक योग्यता में अंतर के आधार पर वर्गीकरण वेतनमान में अंतर को उचित ठहराता है। किसी व्यक्ति को बढ़ई या शिल्पकार के रूप में नामित करने वाला मात्र नामकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह नियमित सेवा में किसी अन्य बढ़ई या शिल्पकार के समान काम कर रहा है। उत्पादित कार्य की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है और यहां तक कि सौंपे गए कार्य की प्रकृति भी भिन्न हो सकती है। यह केवल शारीरिक गतिविधि की तुलना नहीं है। "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने के लिए किसी दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक सटीकता और कार्य में लगने वाली निपुणता प्रत्येक कार्य में भिन्न हो सकती है। इसका आकलन केवल कार्य के विस्तार से नहीं किया जा सकता।

विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में गुणात्मक अंतर हो सकता है। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियाँ अंतर लाती हैं। इस प्रकार आम तौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां कोई रिट न्यायालय अकारण ही हस्तक्षेप कर सकती है। आम तौर पर समान काम के लिए समान वेतन का दावा करने वाला पक्ष इस संबंध में विवाद उठाना आवश्यक होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, समान काम के लिए समान वेतन का दावा करने वाले पक्ष को आवश्यक दावे करने होंगे और यह साबित करना होगा कि सभी चीजें समान हैं। इस प्रकार, किसी न्यायालय द्वारा कोई भी निर्देश जारी करने से पहले, न्यायालय को यह देखना होगा कि आवश्यक तर्क और सबूत हैं। यदि उच्च न्यायालय, उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर, आश्वस्त है कि समान गुणवत्ता का समान काम था और अन्य सभी प्रासंगिक कारक पूरे हुए हैं, तो वह संबंधित रिट याचिका दायर करने की तारीख से समान वेतन के भुगतान का निर्देश दे सकता है। इन सभी मामलों में, हमने पाया है कि उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रासंगिक कारकों की जांच किए बिना आंख मूंदकर इस आधार पर आगे कदम बढ़ाया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू होता है।"

13. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग और अन्य के माध्यम से भारत संघ बनाम टी.वी.एल.एन. मल्लिकार्जुन राव, इस न्यायालय ने उक्त स्थिति को दोहराया: -

"26. पदों का वर्गीकरण और वेतन संरचना का निर्धारण कार्यपालिका के विशेष क्षेत्र में आता है और न्यायाधिकरण कुछ वेतन संरचना और श्रेणी में निर्धारित करने में कार्यपालिका की बुद्धिमत्ता पर अपील नहीं कर सकता है। किसी विशेष सेवा में एक से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं।"

14. उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि यद्यपि सिद्धांत "समान कार्य के लिए समान वेतन" एक काल्पनिक सिद्धांत नहीं है और कानून की न्यायालय में लागू होने में सक्षम है, समान वेतन समान कार्य के लिए होना चाहिए। पदों का समीकरण और वेतनमानों का निर्धारण कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य है, न कि न्यायपालिका का। इसलिए न्यायालयों को नौकरी के मूल्यांकन के कार्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो आम तौर पर वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो काम की प्रकृति, कर्तव्यों, जवाबदेही और पदों से जुड़ी जिम्मेदारियों, किसी विशेष पद को धारण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की गई शक्तियों की सीमा जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए नौकरी के मूल्यांकन के लिए कठोर अभ्यास करते हैं। पदोन्नति के अवसर, सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम, समान नौकरियों के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सापेक्षताएं आदि सच हो सकता है कि दो पदों में शामिल कार्य की प्रकृति कभी-कभी कमोबेश समान प्रतीत हो सकती है, हालांकि, यदि पदों के वर्गीकरण और वेतनमान के निर्धारण में उद्देश्य के

साथ उचित संबंध है, अर्थात्, प्रशासन में दक्षता, वेतन आयोगों की सिफारिश करना उचित होगा और राज्य समान प्रतीत होने वाले पदों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में उचित होगा। पदोन्नति के अवसरों की कमी या पदोन्नति के अवसरों की लंबी अवधि के कारण निराशा के लिए ठहराव या परिणामी निराशा से बचने के लिए एक उच्च वेतनमान भी वेतन भेदभाव का एक स्वीकार्य कारण है। यह भी अनुकूल स्थिति है कि किसी विशेष सेवा में एक से अधिक श्रेणी हो सकती हैं। इस प्रकार पदों का वर्गीकरण और वेतन संरचना का निर्धारण कार्यपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायालय या अधिकरण किसी विशेष सेवा में कतिपय वेतन संरचना और श्रेणी निर्धारित करने में कार्यपालिका के विवेक के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते हैं।

15. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि जेडीओ को शासित करने वाले भर्ती नियम दिनांक 08-12-1996 के एसआरओ 367 के अनुसार हैं, जैसा कि एसआरओ 246 दिनांक 21-11-2002 द्वारा संशोधित किया गया है, जबकि सीटीओ (डिजाइन) को शासित करने वाले भर्ती नियम एसआरओ 132 दिनांक 12-05-1982 के अनुसार हैं। सीटीओ के मामले में परिवीक्षा अवधि जेडीओ की तुलना में अधिक है। दोनों पदों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं और पदोन्नति के रास्ते, अवधि, और मानदंड भी अलग-अलग हैं। एक भी त्रुटि नहीं थी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इंगित की गई बहुत कम गंभीर त्रुटि थी। श्री खुर्शीद, जेडीओ और सीटीओ के वेतनमान के निर्धारण में, जो न्यायाधीकरण के हस्तक्षेप को उचित ठहराया होगा।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खुर्शीद द्वारा नौसेना विभाग के अधिकारी द्वारा जेडीओ के सीटीओ के बराबर वेतनमान की सिफारिश करने वाली फाइल में की गई नोटिंग पर बहुत जोर दिया गया था, हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि फाइल में दर्ज एक नोटिंग केवल एक विशेष अधिकारी द्वारा राय की अभिव्यक्ति है, और किसी भी तरह से इस तरह की नोटिंग को सरकार के निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है।
17. वितीय निहितार्थ वाले मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्तियां भी बहुत सीमित हैं। वित्त से संबंधित मामलों में न्यायालयों की समझदारी और सलाह आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होती है जब तक कि पीड़ित पक्ष द्वारा मनमानी या अन्याय का एक सकल मामला स्थापित नहीं किया जाता है।
18. मामले के उस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित और जे. डी. ओ. और सी. टी. ओ. के पदों के लिए अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए वेतनमान में हस्तक्षेप करने और जे. डी. ओ. के वेतनमान को सी. टी. ओ. के वेतनमान के बराबर बनाने में घोर त्रुटि की थी।
19. नतीजतन, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द और खारिज किया जाता है। अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

.....न्या.

[अजय रस्तोगी]

.....न्या.

[बेला एम. त्रिवेदी]

नई दिल्ली;

22.02.2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।